

1527648-12.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2336253/2019 - 08º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527648-12.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527648-12.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2336253/2019 - 08º D.P. BRAS, 8622702 - 08º D.P. BRAS, 6997/19/108 - 08º D.P. BRAS, 2336253 - 08º D.P. BRAS, 6997/19/108 - 08º D.P. BRAS, 2336253 - 08º D.P. BRAS, 6997/19/108 - 08º D.P. BRAS, 2336253 - 01º D.P. SE, 6997/19/108 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITO CRISPIM DIAS DA LUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

CLEITO CRISPIM DIAS DA LUZ, qualificado nos autos, foi denunciado (fls. 58/60) como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 21h20min, na Praça Ouvidor Pacheco e Silva, nº 10, Sé, nesta cidade e comarca da Capital, o acusado

trazia consigo, para fins de tráfico, 7 (sete) invólucros plásticos contendo 1,1g (um grama e um decigrama) de cocaína, na forma de "crack", 8 (oito) invólucros plásticos contendo 22,8g (vinte e dois gramas e oito decigramas) de "Cannabis sativa L.", vulgarmente conhecida como "maconha", 3 (três) invólucros plásticos contendo 30 ml (trinta mililitros) de tricloroetileno, vulgarmente conhecido como "lança perfume", substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 16, laudo de constatação de fls.19, 25/26 e imagem de fls. 27).

Notificado o réu, houve apresentação de defesa prévia (fls. 109/110).

Em 7 de julho de 2020, a denúncia foi recebida (fls. 115).

O réu foi citado (fls. 121), designando-se audiência de instrução, debates e julgamento ocasião em que foram ouvidas testemunhas de acusação, oportunizando-se o interrogatório do réu.

Ao final, o d. representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado. Já a d. Defesa requereu a absolvição do acusado, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória ou, ao menos, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, aplicação da pena no mínimo legal, bem como a concessão do direito ao apelo em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido, é firme e seguro todo o acervo probatório.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16), pelos laudos de constatação (fls. 19 e 25/26) e de exame químico-toxicológico (fls. 137/139).

A autoria também restou demonstrada.

O policial militar Adilson dos Santos relatou que ele e seu companheiro de farda encontravam-se em patrulhamento pelo local em questão, conhecido pela prática de tráfico de drogas. No momento em que estavam chegando, presenciaram quando um casal se aproximou do acusado, entregando algo para o acusado (que depois se descobriu tratar-se de R\$ 10,00). Feita a abordagem, em revista pessoal, nada de interesse policial foi encontrado. O acusado Cleito Crispim Dias da Luz foi revistado e na mão tinha a nota de R\$10,00 que recebera de uma das pessoas e no bolso esquerdo da blusa foram encontradas pedras de crack, porções de maconha e frascos de lança perfume.

Tal narrativa é corroborada pelo depoimento do outro policial Fabricio Lopes Souza, ressaltando que o local é ponto conhecido de tráfico de drogas. Não conhecia o acusado.

A prova judicial restou ratificada pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial consoante depoimento prestado por Mateus da Silva Cavalcante que "disse que estava com a convivente Geovana Beatriz Vieira da Silva seguindo em direção ao Shopping Light, quando foram abordados pelo acusado que perguntou se

queriam maconha ou lança perfume. Como o depoente fuma maconha há alguns anos, perguntou para o rapaz o preço da maconha e soube que era R\$5,00 cada. Entregou R\$10,00 e pediu duas maconha, porém no momento em que entregou o dinheiro, surgiu uma viatura policial e o rapaz se afastou. Os Policiais Militares abordaram os três e encontraram com o rapaz que vendia algumas drogas. Afirma que não chegou a receber a droga que estava comprando" (fls. 9).

O acusado, em juízo, negou a traficância, dizendo-se usuário de drogas.

A versão do acusado, contudo, restou isolada nos autos, sendo ainda desmentida pelos demais elementos de prova colhidas em juízo.

Cumprе ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram com clareza o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Em verdade, os milicianos sequer conheciam o denunciado quando da abordagem, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, sendo que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia. Nesse diapasão, confira-se:

"Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273).

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/275).

Ademais, pela quantidade e variedade de substâncias apreendidas, existência de dinheiro apreendido em poder do acusado e local de sua prisão em flagrante (conhecido ponto de venda de drogas), não restam dúvidas que se destinavam ao comércio ilícito.

Não bastasse, o acusado ainda foi visto, pelos policiais que efetuaram sua prisão, em pleno ato de oferecimento e entrega de drogas a terceiros e, quando indagado informalmente, confessou a prática da traficância.

Por tais motivos, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em razão de o réu ser tecnicamente primário, possível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo que a certidão de fls. 99, mencionada pela Acusação, não evidencia a condenação do réu pela prática de tráfico.

Verificada a responsabilidade penal do réu, passo, na sequência, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, apura-se que o acusado não ostenta antecedentes criminais que possam ser considerado (fls. 103), assim como as circunstâncias do delito não

revelam anormalidade a justificar fixação de pena maior nesta fase, bem como a quantidade de droga apreendida não é elevada, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifico que o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois não há informações nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, diante de tal cenário, diminuo a pena do patamar de (2/3), resultando uma pena final de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso unitário mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena fixa, o tempo de prisão provisória e que os Tribunais Superiores entendem que o tráfico hediondo não se equipara a crime hediondo, fixo o regime inicial aberto para o desconto da pena privativa de liberdade

Por fim, considerando o teor da Resoluçãoº 5/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período das sanções corporais, e a limitação de fim de semana, nos termos do artigo 44, § 2º, c/c art. 46 e 48, todos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar CLEITO CRISPIM DIAS DA LUZ, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a cumprir a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A pena privativa de liberdade resta substituída por restritivas de direitos nos moldes supra.

Concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que não se fazem mais presentes os pressupostos para manutenção da respectiva prisão preventiva, mormente à luz das penas fixadas.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade judiciária em favor do réu.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se ao TRE para a suspensão dos direitos políticos.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA